구매업무 규정

제정일 : 1995년 04월 01일 | 개정일 : 2021년 05월 04일

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 한양대학교(이하 "본교"라 한다)의 구매 업무의 기준과 절차를 규정함을 목적으로 한다. <개정 2006.8.29.>

제2조(구매의 정의) 이 규정에서 구매라 함은 물품(비품,소모품, 차량, 자재, 기자재, 약품, 도서, 유류, 홍보용품 등), 용역(유지보수, 수리, 제작 등)을 구입하는 행위를 말한다. 다만, 설계 외부 용역에 관한 사항은 제외한다. <개정 2006.8.29., 2010.11.5.>

제2조의2(구매원칙) 본교의 모든 구매 업무는 전자구매를 기본 원칙으로 한다. <신설 2006.8.29.>

제3조(적용범위) 본 규정은 본교 기구에 편제되어 있는 모든 부서의 물품 구매행위에 적용한다.

제4조(구매부서) 모든 물품은 총무처 총무팀(이하 "구매부서"라 한다)에서 구매한다. 다만, 예산관리부서에서 정한 일정 금액 미만의 자산비등재 물품은 제외한다. <개정 2010.11.5., 2016.1.18.>

제2장 구매절차

제5조(구매신청) 물품 또는 용역 등의 구입이 필요한 경우 사용부서는 관련 규정 및 지침에 따라 구매부서로 구매신청을 한다. <개정 2006.8.29., 2010.11.5.>

제6조(구매신청 자문)

① 삭제 <개정 2006.8.29., 2010.11.5.>

② 신청부서는 구매신청 내역이 다음 각 호에 해당할 경우 디자인경영센터의 자문을 받아 구매부서에 신청한다. <개정 2010.11.5.>

1. 디자인 관련 용역
2. 광고·홍보 관련 용역
3. 인쇄·출판
4. 기타 본교의 이미지에 영향을 미칠 수 있는 제품이나 용역

제7조(구매절차) 구매신청을 받은 구매부서는 다음과 같은 절차를 밟아야 한다. <개정 2010.11.5.>

1. 구매신청 접수
2. 시장조사
3. 견적번호 생성 및 구매방법 결정 <개정 2006.8.29.>
4. 가격결정 및 업체 선정
5. 결재
6. 계약서 작성 및 발주

7. 납품확인

제8조(구매방법)

① 구매방법은 입찰과 수의계약에 의한다. <신설 2006.8.29.>

② 추정가격 2 천만원 초과인 물품의 제조 · 구매, 용역, 기타 계약의 경우는 입찰에 의한다 . 다만, 추정가격 2천만원 이하인 계약의 경우에는 계약의 공정성과 절차의 편의성을 고려하여 본교 전자구매 사이트를 통한 온라인 경쟁입찰 또는 복수견적에 의한 가격결정으로 업체를 선정한다. <개정 2007.9.4., 2010.11.5., 2017.11.30., 2021.05.04.>

③ 전항의 규정에도 불구하고「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제26조 제1항 의 경우에는 수의계약에 의할 수 있다. <개정 2007.9.4., 2021.05.04.>

제3장 계약

제9조(입찰)

① 입찰방법은 2인 이상의 경쟁입찰로 한다. <신설 2006.8.29.>

② 예정가격의 결정기준은 다음 각호의 기준에 의하여 결정한다. <개정 2006.8.29.>

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래 실례가격, 법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위 안에서의 거래 실례가격

2. 신규개발품이나, 특수규격 등의 특수성에 의한 물품은 원가계산에 의한 가격

3. 제1호 및 제2호의 가격에 의할 수 없을 때에는 감정가격, 유사한 거래 실례가격 또는 견적가격

4. 제2항 각호의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

③ 낙찰자 선정은 예정가격 이하의 최저가격 입찰자를 낙찰자로 결정한다. 다만, 공사 또는 물품 등의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 심사기준을 정하여 할 수 있다.

④ 경쟁입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 또는 낙찰자가 없을 경우 같은 장소에서 재입찰을 부칠 수 있다. 다만, 입찰자가 1인 뿐이고 낙찰이 안 될 경우에는 재공고 입찰을 실시해야 하나 입찰참가 자격을 갖춘자가 1인밖에 없음이 명백할 경우는 수의계약에 의할 수 있다. <신설 2006.8.29., 개정 2021.05.04.>

⑤ 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 않은 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다. 이 경우의 입찰조건은 최초의 것과 동일하게 할 수 있다. <신설 2006.8.29.>

제10조(계약서 작성)

① 계약상대자를 결정한 때에는 물품구매표준계약서(국내물품) 또는 L/C수입물품매매계약서(수입물품)에 의하여 계약을 체결하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 계약일반사항 이외에 당해 계약에 필요한 특약 사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.

③ 제1항의 서식에 의하여 곤란하다고 인정한 때에는 별도의 계약서를 작성할 수 있다.

④ 제1항 계약서상의 계약자는 총장으로 하되 구매부서의 장이 전결할 수 있다. <개정 2021.05.04.>

제11조(계약서 작성의 생략) 계약금액이 3천만원 이하인 경우에는 계약의 내용에 따라 계약서 작성을 생략할 수 있다. <개정 2006.8.29., 2021.05.04.>

제12조(보증금)

① 입찰보증금은 입찰금액의 100분의 5 이상으로 하며, 현금 또는 한양대학교를 피보험자로 한 이행보증보험증권을 납부하여야 한다. <개정 2021.05.04.>

② 계약보증금(제11조의 규정에 의하여 계약서 작성을 생략하는 경우는 제외한다)은 계약금액의 100분의 10 이상으로 하며, 납부방법은 제1항의 규정을 준용한다. <개정 2021.05.04.>

③ 하자보수보증금은 제조, 물품은 100분의 2 이상 100분의 10 이하로 하여야 하며, 조경공사는 100분의 5로 한다.납부방법은 제1항의 규정을 준용한다. 다만, 계약의 성질상 하자보수보증금의 납부가 필요하지 않다고 인정된 때에는 예외로 한다. <항번호변경 2021.05.04., 개정 2006.8.29., 2021.05.04.>

④ 하자보수보증기간은 특약이 있는 경우를 제외하고는 검수 완료후 1년으로 한다. <항번호변경 2021.05.04.>

제13조(지체상금)

① 계약상 납품의무자는 계약서에서 정한 납품 기한내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 물품의 제조, 구매(소프트웨어사업 시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함) 에 대해서는 1,000 분의 0.75 로 , 가공, 용역(소프트웨어사업 시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외함)에 대해서는 1000 분의 1.25 의 지체 상금을 계약금액에 곱하여 산출한 금액 (이하 " 지체상금 " 이라 한다) 을 현금으로 납부하여야 한다 . <개정 2006.8.29., 2021.05.04.>

② 제1항의 경우에 이미 납품한 부분에 대한 검사를 거쳐 당해 부분을 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다. 다만, 이미 납품한 부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 물품에 대한 완성부분으로 인수한 것에 한한다.

③ 다음 각호의 1에 해당하는 사정에 의하여 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그해당 일수에 지체상금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

1. 천재지변등 불가항력적인 사유에 의한 경우
2. 대체 사용할 수 없는 중요한 관급재료의 공급이 지연되어 제조공정의 진행이 불가 능하였을 경우
3. 계약상 납품의무자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우
4. 기타 본교의 승인이 있을 경우

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 지체상금을 당해 납품의무자에게 지급하여야 할 물품 대금 또는 기타 예치금에서 공제할 수 있다.

⑤ 계약상 납품의무자의 의무 불이행으로 인하여 발생한 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하고 납품의무자의 귀책사유로 계약을 수행할 수 없음이 명백하다고 인정되는 경우 당해 계약을 해제 또는 해지하고 계약보증금을 본교에 귀속시킬 수 있다 . <개정 2021.05.04.>

⑥ 납부할 지체상금은 계약금액의 100분의 30을 한도로 한다. <신설 2021.05.04.>

제14조(분할지급) 용역이나 소프트웨어 산업 등 성질상 그 지급을 분할해야 하는 경우에 한하여 계약금액 범위 안에서 분할 지급할 수 있다. <개정 2006.8.29.>

제14조의2(선급금) 구매 성질상 선급하지 아니하면 업무에 지장을 초래할 경우에는 선지급할 수 있다. [본조신설 2006.8.29.]

제14조의3(단가계약) 일정한 기간 계속하여 구매할 필요가 있는 물품은 조달시간을 단축하고 규격과 품질의 통일을 기하기 위하여 일정한 기간을 정하여 단가계약을 체결할 수 있다. [본조신설 2006.8.29.]

제14조의3(유지보수) 시설 및 장비에 대한 계속적인 유지보수가 필요한 경우에는 일정한 기간을 정하여 유지보수 계약을 체결할 수 있다. [본조신설 2006.8.29.]

제4장 기타

제15조(수입물품의 통관) 수입물품의 통관에 관한 업무는 구매부서에서 담당한다.

제16조(기타) 이 규정에 명시하지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동 법률 시행령 및 동 법률 시행규칙과 사학기관 재무회계 규칙이 정하는 바에 의한다.

부칙

부칙 (시행일) 이 규정은 1995년 4월 1일부터 시행한다.

부칙 (시행일) 이 규정은 2002년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 (시행일) 이 규정은 2003년 3월 3일부터 시행한다.

부칙(2003.8.11. 개정) (시행일) 이 규정은 2003년 8월 11일부터 시행한다.

부칙(2006.8.29. 개정) (시행일) 이 규정은 2006년 3월 1일부터 시행한다.

부칙(2007.9.4. 개정) (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부칙(2010.11.5. 개정) (시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부칙(직제규정, 2016.1.18. 공포)

제1조(시행일) 이 규정은 2016년 2월 1일부터 시행한다.

제2조 (다른 규정의 개정)

① 구매업무규정을 다음과 같이 개정한다. 제4조 총무처 구매팀을 총무처 총무팀으로 한다.

②부터 ⑥까지 생략

부칙(2017.11.30. 공포) (시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부칙(2021.05.04. 공포) (시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

※ 한양대학교 규정집(2026. 1. 5. 공포분)에 실린 「구매업무 규정」을 연수 실습에서 읽기 쉽게 한 파일로 옮긴 것입니다. 규정은 개정될 수 있으니 실제 업무에는 최신 규정 원문을 확인하시기 바랍니다.